

Affaire : GENERALI 2 / PONT - BELL - SCHIARA
Dossier n° : 25.90043
Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence Référé
N° de rôle : 25/00650

Audience du 26 août 2025

CONCLUSIONS EN DEFENSE

POUR :

GENERALI IARD, Compagnie d'assurances dont le siège social est 7, Boulevard Haussmann 75009 PARIS (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S.A.R.L. E.R.E.T.P., Société à Responsabilité Limitée immatriculé au RCS de BASTIA sous le n°519 534 549, dont le siège social est VILLAGE 20229 CAMPANA (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant toutes deux pour Avocat :

S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par **Maître Stéphane GALLO**, Avocat au Barreau de Marseille, demeurant 13 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE.

CONTRE :

Monsieur Jonathan BELL, né le 5 février 1982 à AIX-EN-PROVENCE (13), de nationalité française, enseignant, domicilié 6, Rue VILLARS 13100 AIX-EN-PROVENCE (France)

Madame Catherine PONT divorcée TARRIT, née le 27 juillet 1940 à VALENCE (26), de nationalité française, retraitée, domiciliée 4, Rue Laurent FAUCHIER 13100 AIX-EN-PROVENCE (France)

Ayant tous deux pour Avocat plaidant :

Maître Caroline DE FORESTA, demeurant 45 Roux Alpheran 13100 AIX-EN-PROVENCE (France) - Toque AVOCAT

PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT

I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

➤ Faits :

Depuis le 2 février 1989, Madame PONT est propriétaire d'un appartement situé au R+4 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis 51 rue d'Italie à Aix-en-Provence (13100), dont le syndic en exercice est CITYA SAINTE VICTOIRE.

Monsieur BELL, son fils, en est nu-propriétaire depuis le 13 janvier 2025.

Entre le mois de janvier et de mai 2023, la SCI CHIARA, propriétaire de l'appartement situé au R+3, a entrepris la réalisation de travaux de rénovation importants.

La société ERETP serait ainsi intervenue pour la réalisation des travaux.

Consécutivement, Madame PONT aurait constaté l'apparition de fissures aux murs et sols de son appartement ainsi que dans les parties communes et des infiltrations sous la toiture.

Une déclaration de sinistre était régularisée auprès de GMF, son assureur, lequel missionnait le cabinet POLYEXPERT qui préconisait un suivi des fissures et la réalisation d'un sondage de l'état du plancher.

Les désordres allégués auraient fait l'objet d'un constat établi le 3 juillet 2023 par Maître MAUREL, Commissaire de Justice, ainsi que par Monsieur GRANDGUILLAUME du BET JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023.

Le Syndicat des copropriétaires a diligenté une procédure de référé-expertise au contradictoire de la SCI CHIARA, à laquelle Madame PONT est intervenue volontairement.

La SCI CHIARA a appelé en cause CITYA SAINTE VICTOIRE, syndic, et les deux autres copropriétaires.

Par **ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024**, le Juge des référés a, notamment :

- Condamné la SCI CHIARA à communiquer les devis et factures, contrats de maîtrise d'œuvre relatifs aux travaux entreprises, les autorisations administratives, attestations d'assurance, études structurelles,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires à communiquer les documents et pièces contractuelles relatifs aux travaux réalisés sur la toiture, les procès-verbaux d'assemblée générale ayant autorisé certains travaux,
- Ordonné une expertise judiciaire et commis à cet effet Monsieur Gilles GALLAY.

Le 28 juin 2024, la Commune d'Aix-en-Provence a pris un arrêté de mise en sécurité interdisant l'occupation des appartements des 3^{ème} et 4^{ème} étages.

Les opérations d'expertise judiciaire seraient en cours. A ce titre, Monsieur GALLAY a établi un rapport travaux urgents le 12 décembre 2024.

Il apparaît que :

- L'appartement occupé par Madame PONT est une extension réalisée il y a environ 17 ans et serait non conforme aux normes applicables, étant indiqué que la structure du plancher haut du R+3 n'a pas été dimensionnée à cette fin,
- Des infiltrations se produisent en provenance des toitures.

➤ **Procédure :**

C'est dans ce contexte que, Madame PONT et son fils ont procédé à la mise en cause de la société ERETP et son assureur, GENERALI IARD, par **assignation en référé en date du 21 mai 2025**.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

II – DISCUSSION

1°) SUR LA DEMANDE DE JONCTION

Madame PONT et Monsieur BELL sollicitent la jonction de la présente instance avec les instances enrôlées sous les numéros RG 23/01869, 23/02064, 23/01868 et 24/00537.

Or, ces quatre instances ont d'ores et déjà été jointes et ont fait l'objet de l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024, de sorte qu'aucune jonction n'est envisageable avec la présente instance.

2°) A TITRE PRINCIPAL SUR LE REJET DE LA DEMANDE D'EXTENSION DES OPERATIONS D'EXPERTISE JUDICIAIRE AU CONTRADICTOIRE DE LA SOCIETE ERETP ET SON ASSUREUR, GENERALI IARD

L'article 145 du Code de procédure civile précise :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour qu'une mesure d'instruction soit étendue à de nouvelles parties, il est nécessaire de justifier d'un motif légitime permettant d'y faire droit.

En l'espèce, la société ERETP serait ainsi intervenue pour la réalisation des travaux de rénovation importants sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI CHIARA.

Il convient de préciser que :

- L'appartement occupé par Madame PONT est situé au R+4 de l'immeuble,
- L'appartement appartenant à la SCI CHIARA est situé au R+3 dudit immeuble.

Plus encore et selon Monsieur GALLAY, Expert judiciaire désigné, l'appartement occupé par Madame PONT est une extension réalisée il y a environ 17 ans, de façon non conforme aux normes applicables.

Ainsi, l'Expert judiciaire a indiqué au sein de son rapport portant sur les travaux urgents du 12 décembre 2024 que les désordres affectant l'appartement de Madame PONT étaient consécutifs au fluage progressif des éléments structurels en bois du plancher haut du R+3, propriété de la SCI CHIARA, « sous la contrainte excessive engendrée par les charges constantes des parois et de la couverture de l'extension, plus les surcharges subies par cette construction dominant au-dessus de la toiture initiale de l'immeuble ».

Pièce adverse n°17

Ainsi, il apparaît que la responsabilité de la société ERETP n'est pas susceptible d'être engagée et que **les désordres dont se plaignent les requérants proviennent d'un vice de construction propre à leur bien.**

En conséquence, la seule intervention de la société ERETP au sein de l'appartement de la SCI CHIARA, intervention dont la preuve n'est pas non plus rapportée par les requérants, n'est pas un élément suffisant pour caractériser un motif légitime permettant de faire droit à l'extension des opérations d'expertise judiciaire au contradictoire de GENERALI IARD.

En conséquence, il convient de débouter Madame PONT et Monsieur BELL de leur demande formée à l'encontre de la société ERETP et son assureur, GENERALI IARD.

3°) A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA DEMANDE D'EXTENSION DES OPERATIONS D'EXPERTISE JUDICIAIRE AU CONTRADICTOIRE DE LA SOCIETE ERETP ET SON ASSUREUR, GENERALI IARD

Si, par extraordinaire, le Juge des référés estime que le rapport portant sur les travaux urgents de Monsieur GALLAY n'est pas suffisant pour démontrer l'absence de responsabilité de la société ERETP dans le cadre de la survenance des désordres affectant l'appartement occupé par Madame PONT, les concluantes sont bien fondées à formuler les plus expresses réserves tant sur la responsabilité de la société ERETP que sur la mobilisation des garanties souscrites auprès de GENERALI IARD.

PAR CES MOTIFS

*Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,*

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER Madame PONT et Monsieur BELL de leur demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire au contradictoire de la société ERETP et de GENERALI IARD en l'absence de motif légitime permettant d'y faire droit, l'Expert judiciaire ayant estimé que les désordres provenaient d'un vice de construction intrinsèque au bien des requérants.

A TITRE SUBSIDIAIRE

DONNER ACTE à la société ERETP et GENERALI IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société ERETP, de leurs plus expresses réserves tant sur la responsabilité de la société ERETP que sur la mobilisation des garanties souscrites auprès de GENERALI IARD.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DIRE n'y avoir lieu à jonction entre la présente instance et les instances enrôlées sous les numéros RG 23/01869, 23/02064, 23/01868 et 24/00537 en l'état de l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024.

CONDAMNER solidairement Madame PONT et Monsieur BELL aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

Maître Stéphane GALLO